

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3347/2534

นาย เหลื่อม ตัน สาย

นาง สุพรรณ ณ ปัญญาแดง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 170, มาตรา 195

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 5 ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 5 ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 ฉะนั้นการที่ศาลอุทธรณ์กลับพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 5 ด้วย จึงมิชอบ แม้โจทก์จะมีได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า คดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 5 ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 5 ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 83 ให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้พิจารณา ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 5 ด้วย นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า คดีโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 5 มีมูล ซึ่งศาลจะต้องประทับฟ้องจำเลยที่ 5 ด้วยดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ปรากฏว่าเมื่อศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 5 แล้ว คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 ฉะนั้นการที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วกลับพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 5 ด้วยจึงมิชอบตามกฎหมายดังกล่าว แม้โจทก์จะมีได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็ก็นวินิจฉัยได้ เพราะเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อเท็จจริงว่า คดีโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 5 มีมูลหรือไม่"

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 5 คงประทับฟ้องจำเลยที่ 5 ไว้ด้วย ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ